

ARTÍCULO

49 Bis

Código Fiscal de la Federación

Si el SAT visitara hoy su empresa, ¿podría demostrar en pocos días que cada operación facturada ocurrió realmente, con evidencia de entrega, trazabilidad de pago, respaldo logístico y capacidad operativa?

¿QUÉ ES EL ARTÍCULO 49 BIS?

El artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de visita domiciliaria que puede iniciar y concluir en 24 días hábiles, que permite al SAT verificar a aquellos contribuyentes respecto de los cuales existan indicios de que emiten CFDI que amparan operaciones inexistentes, simuladas o sin sustancia económica.

¿QUÉ PUEDE HACER EL SAT?

Durante este procedimiento la autoridad podrá:

- Realizar visitas en el domicilio fiscal, sucursales o establecimientos.
- Revisar la existencia material del negocio.
- Verificar infraestructura, activos, personal y capacidad operativa.
- Solicitar contratos, registros contables, estados de cuenta y demás documentación que acredite la realidad de las operaciones.
- Suspender temporalmente la emisión de CFDI durante el procedimiento, cuando así lo establezca la orden de visita.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Una revisión bajo este procedimiento puede generar:

- ◆ Suspensión de la emisión de comprobantes fiscales.
- ◆ Interrupción de la operación comercial.
- ◆ Observaciones fiscales que deriven en créditos fiscales.
- ◆ Riesgos para clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas.
- ◆ Posibles responsabilidades administrativas o penales en los casos previstos por la ley.

¿CÓMO PREPARARSE?

Se recomienda que las empresas:

- ✓ Mantengan expedientes completos de cada operación.
- ✓ Conserven evidencia documental de la prestación de servicios o entrega de bienes.
- ✓ Verifiquen la congruencia entre contratos, CFDI, pagos y registros contables.
- ✓ Implementen controles internos para validar la materialidad de sus operaciones.
- ✓ Atiendan oportunamente cualquier requerimiento de la autoridad.

NUESTRO CONSEJO

La mejor defensa frente a una auditoría exprés no se construye durante la visita. Se construye antes, con expedientes de materialidad ordenados, procesos documentales sólidos y una relación de confianza con un equipo fiscal que conozca a fondo la operación del negocio.

¿NECESITA APOYO?

- › Revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- › Preparar expedientes de soporte documental.
- › Evaluar la materialidad de sus operaciones.
- › Brindar acompañamiento durante actos de fiscalización del SAT.

Artículo 49 Bis

del Código Fiscal de la Federación

24

DÍAS HÁBILES

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

CONCLUSIÓN

Si el SAT visitara hoy su empresa, ¿podría demostrar en pocos días que cada operación facturada ocurrió realmente, con evidencia de entrega, trazabilidad de pago, respaldo logístico y capacidad operativa?

¿QUÉ PUEDE HACER EL SAT? Durante este procedimiento la autoridad podrá:

01

Realizar visitas en el domicilio fiscal, sucursales o establecimientos.

02

Revisar la existencia material del negocio.

03

Verificar infraestructura, activos, personal y capacidad operativa.

04

Solicitar contratos, registros contables, estados de cuenta y demás documentación que acredite la realidad de las operaciones.

05

Suspender temporalmente la emisión de CFDI durante el procedimiento, cuando así lo establezca la orden de visita.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Una revisión bajo este procedimiento puede generar:

■ Suspensión de la emisión de comprobantes fiscales.

■ Interrupción de la operación comercial.

■ Observaciones fiscales que deriven en créditos fiscales.

■ Riesgos para clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas.

■ Posibles responsabilidades administrativas o penales en los casos previstos por la ley.

¿CÓMO PREPARARSE?

Se recomienda que las empresas:

✓ Mantengan expedientes completos de cada operación.

✓ Conserven evidencia documental de la prestación de servicios o entrega de bienes.

✓ Verifiquen la congruencia entre contratos, CFDI, pagos y registros contables.

✓ Implementen controles internos para validar la materialidad de sus operaciones.

✓ Atiendan oportunamente cualquier requerimiento de la autoridad.

¿QUÉ ES EL ARTÍCULO 49 BIS?

El artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de visita domiciliaria que puede iniciar y concluir en 24 días hábiles, que permite al SAT verificar a aquellos contribuyentes respecto de los cuales existan indicios de que emiten CFDI que amparan operaciones inexistentes, simuladas o sin sustancia económica.

NUESTRO CONSEJO

La mejor defensa frente a una auditoría exprés no se construye durante la visita. Se construye antes, con expedientes de materialidad ordenados, procesos documentales sólidos y una relación de confianza con un equipo fiscal que conozca a fondo la operación del negocio.

¿NECESITA APOYO?

- › Revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- › Preparar expedientes de soporte documental.

- › Evaluar la materialidad de sus operaciones.
- › Brindar acompañamiento durante actos de fiscalización del SAT.

Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:

International Support Services, S.C.
jmdm@insuser.mx · dff@insuser.mx

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 49 Bis

Visita domiciliaria para verificar la materialidad de las operaciones

Si el SAT visitara hoy su empresa, ¿podría demostrar en pocos días que cada operación facturada ocurrió realmente, con evidencia de entrega, trazabilidad de pago, respaldo logístico y capacidad operativa?

¿QUÉ ES EL ARTÍCULO 49 BIS?

El artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de visita domiciliaria que puede iniciar y concluir en 24 días hábiles, que permite al SAT verificar a aquellos contribuyentes respecto de los cuales existan indicios de que emiten CFDI que amparan operaciones inexistentes, simuladas o sin sustancia económica.

¿QUÉ PUEDE HACER EL SAT?

Durante este procedimiento la autoridad podrá:

1. Realizar visitas en el domicilio fiscal, sucursales o establecimientos.
2. Revisar la existencia material del negocio.
3. Verificar infraestructura, activos, personal y capacidad operativa.
4. Solicitar contratos, registros contables, estados de cuenta y demás documentación que acredite la realidad de las operaciones.
5. Suspender temporalmente la emisión de CFDI durante el procedimiento, cuando así lo establezca la orden de visita.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Una revisión bajo este procedimiento puede generar:

- Suspensión de la emisión de comprobantes fiscales.
- Interrupción de la operación comercial.
- Observaciones fiscales que deriven en créditos fiscales.
- Riesgos para clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas.
- Posibles responsabilidades administrativas o penales en los casos previstos por la ley.

¿CÓMO PREPARARSE?

Se recomienda que las empresas:

- Mantengan expedientes completos de cada operación.
- Conserve evidencia documental de la prestación de servicios o entrega de bienes.
- Verifiquen la congruencia entre contratos, CFDI, pagos y registros contables.
- Implementen controles internos para validar la materialidad de sus operaciones.
- Atiendan oportunamente cualquier requerimiento de la autoridad.

NUESTRO CONSEJO

La mejor defensa frente a una auditoría exprés no se construye durante la visita. Se construye antes, con expedientes de materialidad ordenados, procesos documentales sólidos y una relación de confianza con un equipo fiscal que conozca a fondo la operación del negocio.

¿NECESITA APOYO?

Nuestro equipo puede ayudarle a:

- Revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- Evaluar la materialidad de sus operaciones.
- Preparar expedientes de soporte documental.
- Brindar acompañamiento durante actos de fiscalización del SAT.

49 Bis

Código Fiscal de la Federación

Si el SAT visitara hoy su empresa, ¿podría demostrar en pocos días que cada operación facturada ocurrió realmente, con evidencia de entrega, trazabilidad de pago, respaldo logístico y capacidad operativa?

NUESTRO CONSEJO

La mejor defensa frente a una auditoría exprés no se construye durante la visita. Se construye antes, con expedientes de materialidad ordenados, procesos documentales sólidos y una relación de confianza con un equipo fiscal que conozca a fondo la operación del negocio.

Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:

International Support Services, S.C.
jmdm@insuser.mx · dff@insuser.mx

01 ¿Qué es el artículo 49 Bis?

El artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de visita domiciliaria que puede iniciar y concluir en 24 días hábiles, que permite al SAT verificar a aquellos contribuyentes respecto de los cuales existan indicios de que emiten CFDI que amparan operaciones inexistentes, simuladas o sin sustancia económica.

02 ¿Qué puede hacer el SAT?

Durante este procedimiento la autoridad podrá:

- Realizar visitas en el domicilio fiscal, sucursales o establecimientos.
- Revisar la existencia material del negocio.
- Verificar infraestructura, activos, personal y capacidad operativa.
- Solicitar contratos, registros contables, estados de cuenta y demás documentación que acredite la realidad de las operaciones.
- Suspender temporalmente la emisión de CFDI durante el procedimiento, cuando así lo establezca la orden de visita.

03 ¿Cuáles son los riesgos?

Una revisión bajo este procedimiento puede generar:

- ◆ Suspensión de la emisión de comprobantes fiscales.
- ◆ Interrupción de la operación comercial.
- ◆ Observaciones fiscales que deriven en créditos fiscales.
- ◆ Riesgos para clientes y proveedores relacionados con las operaciones observadas.
- ◆ Posibles responsabilidades administrativas o penales en los casos previstos por la ley.

04 ¿Cómo prepararse?

Se recomienda que las empresas:

- ✓ Mantengan expedientes completos de cada operación.
- ✓ Conserven evidencia documental de la prestación de servicios o entrega de bienes.
- ✓ Verifiquen la congruencia entre contratos, CFDI, pagos y registros contables.
- ✓ Implementen controles internos para validar la materialidad de sus operaciones.
- ✓ Atiendan oportunamente cualquier requerimiento de la autoridad.

05 · ¿NECESITA APOYO?

- › Revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
- › Evaluar la materialidad de sus operaciones.
- › Preparar expedientes de soporte documental.
- › Brindar acompañamiento durante actos de fiscalización del SAT.